

1502338-92.2021.8.26.0079

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Comarca: Botucatu

Foro: Foro de Botucatu

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... a desclassificação do crime de furto qualificado para o crime de furto tentado. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da pena no mínimo legal (fls. 235/236).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Botucatu

Foro de Botucatu

1ª Vara Criminal

PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502338-92.2021.8.26.0079 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502338-92.2021.8.26.0079

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2269585/2021 - DEL.SEC.BOTUCATU, 20620768 -

DEL.SEC.BOTUCATU, 1071/21/200 - DEL.SEC.BOTUCATU, 2269585 - DEL.SEC.BOTUCATU, 2269585 - 01º D.P. BOTUCATU, 1071/21/200 - 01º D.P. BOTUCATU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GILSON APARECIDO VIEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Vistos.

GILSON APARECIDO VIEIRA, foi denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, porque no dia 03 de outubro de 2021, por volta de 16h40min, na Rua Soldado José Lasarini, nº 43, Jardim Aeroporto, nesta cidade e comarca de Botucatu/SP, com destruição ou rompimento de obstáculo à

subtração da coisa, subtraiu, para si, coisas alheias móveis, consistentes em 900g de fios elétricos e dois pedaços de vergalhão para construção civil, avaliados em R\$ 10,00 (cf. auto de exibição/apreensão de fl. 43, auto de entrega de fl. 44 e auto de avaliação de fl. 103), bens pertencentes à vítima Jonatas Afonso de Arruda.

Conforme o apurado, na data dos fatos, Jonatas saiu pela manhã, deixando sua casa trancada.

Ocorre que, com o firme propósito de praticar o furto e percebendo que a residência estava vazia, no período da tarde, o denunciado ingressou no imóvel da vítima, arrombou a porta da lavanderia e entrou no prédio.

Após vasculhar o local, GILSON encontrou e se apoderou de 900g de fios elétricos e dois pedaços de vergalhão para construção civil (cf. auto de exibição/apreensão de fl. 43), acondicionou-os em sua mochila e saiu do imóvel, subtraindo os objetos.

Já na via pública, GILSON foi surpreendido por populares, que perceberam a prática delitiva.

O denunciado tentou fugir, mas foi contido e acabou sendo agredido pelas pessoas que o detiveram.

A vítima foi avisada que teria havido um furto em sua residência, retornou à sua casa e se deparou com o denunciado na calçada, em frente ao imóvel, juntamente com a mochila que continha os objetos subtraídos (fl. 06).

A Guarda Civil Municipal foi acionada, compareceu ao local e prendeu GILSON em flagrante.

Os objetos subtraídos foram avaliados em R\$ 10,00 (cf. auto de avaliação de fl. 103) e restituídos à vítima (cf. auto de entrega de fl. 44) (denúncia - fls. 113/115).

A denúncia foi recebida (fls. 116). O réu foi citado (fls. 137), e apresentou resposta à acusação (fls. 209/210).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas pela acusação, bem como foi decretada a revelia do acusado (fls. 230/231).

Em alegações finais orais, o representante do Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação, com a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia (fls. 232).

A defesa, por sua vez, em memoriais escritos requereu a desclassificação do crime de furto qualificado para o crime de furto tentado. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da pena no mínimo legal (fls. 235/236).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de furto qualificado.

Ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas.

Nesse sentido temos: o auto de prisão em flagrante (fls. 01/39); o boletim de

ocorrência (fls. 40/42); o auto de exibição e apreensão (fls. 43); o auto de entrega (fls. 44); o auto de avaliação (fls. 103); o relatório final (fls. 106/107); as declarações da vítima, os depoimentos das testemunhas e a revelia do acusado.

O acusado não compareceu em juízo para apresentar sua versão dos fatos, tornando-se revel (fls. 230/231).

A vítima Jonatas Afonso de Arruda relatou que foi vítima de roubo, roubaram as fiações de sua casa, e algumas “coisas que tinha lá”. Quando chegou em sua casa o acusado estava saindo. Estava na cidade quando o vizinho lhe telefonou dizendo que alguém entrou na sua casa. Quando estava chegando, o acusado estava saindo com um monte de fio, lata de tinta, um monte de coisas que ele pegou dentro de sua casa. O acusado pulou o murro de sua residência e arrombou a porta do fundo, da lavanderia (essência do depoimento de fls. 232).

A testemunha Shirley Franciele Chaves, guarda civil municipal, relatou que foram acionados pela central do COPOM, em relação a um furto em uma residência. Ao chegarem ao local, o acusado estava sentado na calçada, e a vítima já estava no local, informando que os vizinhos ligaram para ele informando o furto, e que ao chegar em sua casa os vizinhos já estavam contendo o acusado. Em sua mochila encontraram fios que pertenciam à vítima, e a porta da lavanderia estava arrombada, local em que o acusado subtraiu os fios. Conduziram o acusado ao plantão de polícia (essência do depoimento de fls. 232).

A testemunha Carlos Alexandre Lauriano, guarda civil municipal, relatou que foram acionados pela central de comunicações, pois estaria acontecendo um furto em uma residência. Se deslocaram ao local, e ao chegarem a vítima relatou que tinha saído com sua esposa e os vizinhos ligaram informando que tinha barulhos em sua residência. Ao retornar para a casa haviam pessoas ao redor do indivíduo e estariam agredindo o suposto acusado. A vítima pediu para que as pessoas parassem de agredi-lo e ligou para a GCM. O acusado estava com um corte na cabeça e a boca inchada. Verificaram que foram subtraídos fios de cobre, e que a porta da lavanderia foi arrombada. Ao questionarem o acusado, este admitiu que entrou na casa, mas negou ter arrombado a porta. Disse que teria adentrado para se esconder da chuva, negando o furto (essência do depoimento de fls. 232).

Como se vê, apesar de devidamente intimado, o réu não se dignou a comparecer em juízo para trazer sua versão dos fatos.

Por outro lado, as declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas esclareceram totalmente a dinâmica dos fatos.

A vítima esclareceu que saíra com sua esposa, tendo recebido ligação telefônica de um vizinho que o alertava de que alguém adentrara sua residência. Retornou imediatamente, encontrando o acusado na calçada, sendo agredido por populares, e que ele estava de posse de fios, lata de tinta e outros bens que subtraíra de sua residência. Também informou que o réu arrombara a porta da lavanderia.

Tais declarações foram corroboradas pelos depoimentos dos guardas civis municipais que atenderam à ocorrência.

Ademais, o laudo de fls. 156/160 comprova a qualificadora do rompimento de obstáculo.

Anoto que não há nos autos qualquer indicativo de que a vítima ou testemunhas tivessem motivos para atribuir injustamente a autoria do delito ao acusado, até porque a versão por eles apresentada foi ratificada pelos demais elementos colhidos.

Os depoimentos colhidos são provas absolutamente idôneas e trouxeram dados bastante relevantes acerca da materialidade e da autoria dos fatos. Lembremos que em se tratando de delitos como o furto, a força dos indícios não pode ser desprezada. A respeito, vale anotar:

“PROVA INDICIÁRIA – FORÇA PROBANTE – NO QUE INTERESSA AO DIREITO PROCESSUAL, A FORÇA PROBANTE DOS INDÍCIOS É IGUAL À DE QUALQUER OUTRO MEIO DE PROVA – SE O ESPÍRITO HUMANO, NA MAIORIA DAS VEZES, NÃO ATINGE A VERDADE SENÃO POR ARGUMENTOS PROBATÓRIOS INDIRETOS, PARA EVIDENCIAR A CIRCUNSTÂNCIA IGNORADA COM O NEXO DE CAUSALIDADE, OU DE IDENTIDADE ESPECÍFICA, NÃO PODERIA, POIS, SER DESPREZADA, NOS JUÍZOS CRIMINAIS, A PROVA INDICIÁRIA, DÊS QUE CADA VEZ MAIS A INTELIGÊNCIA, A PRUDÊNCIA E A CAUTELA DOS CRIMINOSOS DIFICULTAM A PROVA DIRETA” (RT 728/478).

Pondere-se que o Judiciário vem sendo cobrado pela grande onda de violência que assola o país, apontado como culpado pela impunidade que motiva essas investidas criminosas. E em casos como o presente, do chamado delito sem violência, deve o Poder Judiciário ficar atento e agir com rigor, mesmo como uma retribuição justa visando à prevenção de fatos futuros e a própria ressocialização do acusado.

É de se considerar que o momento atual, a criminalidade às vias do intolerável, exige do Juiz de Direito Criminal, que é um homem do seu tempo, obviamente ciente da falibilidade inerente ao ser humano, a busca, dentro do razoável, do possível, com o uso dos meios disponíveis, observada a livre convicção motivada, do alcance das verdadeiras finalidades da norma. Nesse diapasão:

“PERANTE O NOVO DIREITO BRASILEIRO, O JUIZ CRIMINAL É CHAMADO A EXERCER O SEU NOBRE OFÍCIO COM A SUA PRÓPRIA CONSCIÊNCIA, COM SEU PRÓPRIO RACIOCÍNIO, COM SUA LIVRE CRÍTICA. JÁ NÃO SERÁ UM INTÉRPRETE ESCOLÁSTICO DA LEI, UM APLICADOR DE JUSTIÇA TARIFADA, UM ÓRGÃO AUTOMÁTICO DE FÓRMULAS SACRAMENTAIS, MAS UMA CONSCIÊNCIA LEVRE A REGULAR DESTINOS HUMANOS” (TACRIM-SP - Rel. VALENTIN SILVA - RT 501/307).

Além disso, a jurisprudência, quanto ao delito de furto, já deixou assentado que:

“Sendo o furto, delito quase sempre cometido na clandestinidade, longe do olhar de circunstâncias, é de se emprestar expressivo valor aos indícios, máxime quando convergentes e concorrentes, afastando a viabilidade de hipóteses contrárias” (JUTACRIM 89/423 – Rel. Segurado Braz).

Por fim, não há que se falar em desclassificação para furto simples na forma tentada, como quer a defesa, uma vez que o réu logrou obter a posse mansa e pacífica da res, ainda que por curto período de tempo.

Sendo assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local descrito na denúncia, o denunciado subtraiu para si bens pertencentes à vítima, mediante rompimento de obstáculo.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

O acusado já possuía condenações transitadas em julgado na data dos fatos (fls. 190/194 - processo nº 0003254-95.2004.8.26.0145; 0000346-46.2006.8.26.0452; 000169-83.2006.8.26.0581; 001254-70.2007.8.26.0581; 0001489-37.2007.8.26.0581; 0001817-64.2006.8.26.0581; 0005692-81.2003.8.26.0581; 0005948-24.2003.8.26.0581).

Apresenta, portanto, personalidade distorcida e voltada à prática criminosa. Diante de tais circunstâncias, outra solução não se mostra razoável a não ser a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Fixo-a, pois, em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor menor.

Majoro a pena de 1/6 em razão da multirreincidência (fls. 187/188 - processos nº 0002206-37.2006.8.26.0079; 0003541-71.2018.8.26.0079; e 1502351-28.2020.8.26.0079), perfazendo-se 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor menor.

Não se vislumbram causas de aumento ou diminuição da pena.

Sendo o réu portador de circunstâncias judiciais desfavoráveis e multirreincidente, não faz jus a quaisquer benefícios, que, além de socialmente inadequados, seriam manifestamente insuficientes para a prevenção e reprovação da conduta praticada. Pelos mesmos motivos, iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime inicial fechado.

Torno definitiva a pena em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor menor.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR GILSON APARECIDO VIEIRA, ao cumprimento da pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor menor, por infração ao artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal.

Deixo de fixar reparação civil ao ofendido, nos moldes do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, ante a ausência de pedido nesse sentido (vide Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado - 8ª. Edição rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008 - p. 691 - nota 56-A).

O réu se insatisfeito com a decisão, poderá recorrer em liberdade.

Expeça-se certidão de honorários ao defensor dativo, conforme Convênio Defensoria/OAB, se o caso.

Transitada esta em julgado, lancem o nome do réu no rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

P. I.

Botucatu, 09 de novembro de 2022.

Josias Martins de Almeida Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA